

# Allgemeine Bedingungen des Amtes für Hochbauten zum Vertrag für Bauingenieurleistungen

Stand Januar 2007

(Die folgenden Artikel ersetzen bzw. ändern / ergänzen die entsprechenden Artikel der Ordnung SIA 103, Ausgabe 2003. Abweichungen zur Ordnung SIA 103/2003 sind kursiv dargestellt.)

**Artikel 1 (Allgemeine Vertragsbedingungen) der Ordnung SIA 103, Ausgabe 2003 wird ersetzt durch den folgenden Artikel 1:**

| <b>Art. 1</b>                                         |     | <b>Allgemeine Vertragsbedingungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1</b>                                            |     | <i>Das anwendbare Recht und die Rangordnung der Vertragsbestandteile ergeben sich aus dem Vertrag.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Anwendbares Recht und Rangordnung</b>              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.2</b>                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Abschluss des Vertrages</b>                        | .1  | Der Vertrag wird schriftlich, mündlich oder durch entsprechendes Handeln abgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                       | .2  | Die Ausfertigung einer Vertragsurkunde und die Schriftlichkeit von Vertragsänderungen werden empfohlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                       | .3  | <i>Vorbehalten bleiben die Vorschriften des Submissionsrechtes</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.3</b>                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pflichten der Bauingenieurin/des Bauingenieurs</b> | .1  | <b>Sorgfaltspflicht</b><br>Die Bauingenieurin/der Bauingenieur wahrt die Interessen <i>der Stadt</i> , insbesondere die Erreichung <i>ihrer</i> Ziele, nach bestem Wissen und Können und erbringt die vertraglich vereinbarten Leistungen unter Beachtung der anerkannten Regeln ihres/seines Fachgebietes.                                                                                                                                   |
|                                                       | .2  | <b>Treuepflicht</b><br>Die Bauingenieurin/der Bauingenieur nimmt von Dritten, wie Unternehmungen und Lieferanten, keine persönlichen Vergünstigungen entgegen. Kenntnisse aus der Auftragsbearbeitung behandelt sie/er vertraulich und verwendet sie nicht zum Nachteil <i>der Stadt</i> .                                                                                                                                                    |
|                                                       | .3  | <b>Vertretung der Stadt</b><br><i>Der Umfang der Vertretungsbefugnis der Bauingenieurin/des Bauingenieurs richtet sich nach dem Vertrag.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                       | .4  | <b>Behördliche Verfügungen</b><br>Behördliche Verfügungen, die negative Entscheide oder einschränkende Auflagen und Bedingungen enthalten, sind <i>der Stadt</i> sofort zur Kenntnis zu bringen, so dass die Möglichkeit zur Ergreifung von Rechtsmitteln gewahrt bleibt.                                                                                                                                                                     |
|                                                       | .5  | <b>Abmahnungspflicht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                       | .51 | Die Bauingenieurin/der Bauingenieur hat <i>die Stadt</i> auf Folgen <i>ihrer</i> Weisungen, insbesondere hinsichtlich Terminen, Qualität und Kosten, aufmerksam zu machen und unzweckmässige Anordnungen und Begehren abzumahnern. Beharrt <i>die Stadt</i> trotz Abmahnung auf <i>ihrer</i> Weisung, ist die Bauingenieurin/der Bauingenieur für deren Folgen nicht verantwortlich. Für die Abmahnung wird die Schriftform <i>verlangt</i> . |
|                                                       | .52 | Beharrt <i>die Stadt</i> trotz Abmahnung darauf, Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann die Bauingenieurin/der Bauingenieur, um ihre/seine Haftung auch gegenüber Dritten auszuschliessen, ihr/sein Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht wegen                                                                                                                                                                                    |

- Kündigung zur Unzeit ist diesfalls ausgeschlossen.
- .6 Rechenschaftsablegung**  
Auf Verlangen legt die Bauingenieurin/der Bauingenieur jederzeit über ihre/seine Geschäftsführung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen heraus, zu deren Erstellung sie/er sich im Rahmen der vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
- .7 Aufbewahrung von Dokumenten**  
Die Arbeitsergebnisse bleiben Eigentum der Bauingenieurin/des Bauingenieurs. Sie sind als Originale oder in geeigneter anderer, gebrauchsfähiger Form während 10 Jahren ab Beendigung des Auftrags aufzubewahren.  
*Bevor die Bauingenieurin/der Bauingenieur die Akten nach Ablauf dieser Frist vernichtet, bietet sie/er sie der Stadt zur unentgeltlichen Übernahme an. Während dieser Frist ist die Stadt jederzeit berechtigt, die Aushändigung der Arbeitsergebnisse inklusive sämtlicher Aktualisierungen in Papierkopie und/oder in digitaler Form zu verlangen und die darin enthaltenen Ergebnisse ohne Einschränkungen zu verwenden. Die erste Aushändigung hat unentgeltlich zu erfolgen. Für jede weitere Aushändigung hat die Stadt der Bauingenieurin/dem Bauingenieur die üblichen Vervielfältigungskosten zu bezahlen. Eine weitergehende Entschädigung ist nicht geschuldet.*
- .8 Ablieferung von Dokumenten**  
*Provisorische CAD-Pläne sind rechtzeitig für einen Plausibilitätstest einzureichen. Die Planskizzen und das Manuskript des Kostenvoranschlages sind der Stadt vor dem Reinzeichnen bzw. vor der Reinschrift vorzulegen. Werkverträge müssen spätestens einen Monat nach erfolgter Vergabeg der jeweiligen Arbeit der Stadt zur Unterzeichnung vorgelegt werden. Bei Bauleitungsaufgaben hat die Bauingenieurin/der Bauingenieur der Stadt als Finanzausweis jeweils vierteljährlich einen detaillierten Finanzrapport einzureichen, der nach Möglichkeit auf Teilabrechnungen der Unternehmenden zu basieren hat. Die Bauingenieurin/der Bauingenieur übergibt der Stadt nach Fertigstellung des Bauwerks die Bauwerkdokumentation. Die Übergabe kann auch bei Auftragsunterbrüchen und -abbrüchen verlangt werden. Die Richtlinien für die Bauwerkdokumentation gelten in jedem Falle.*
- 
- 1.4 Rechte der Bauingenieurin/ des Bauingenieurs**
- .1 Urheberrecht**  
*Das Urheberrecht an ihrem/seinem Werk verbleibt bei der Bauingenieurin/dem Bauingenieur, soweit sie/er es der Stadt nicht zur Nutzung bzw. Ausübung übertragen hat (vgl. nachstehende Ziffer 1.6.4). Als Werke gelten insbesondere auch Entwürfe und Teile von Werken, sofern es sich um geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter handelt.*
- .2 Veröffentlichungen**  
Die Bauingenieurin/der Bauingenieur kann ihr/sein Werk unter Wahrung der Interessen der Stadt und mit deren ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung veröffentlichen. Es steht ihr/ihm auch das Recht zu, in entsprechenden Veröffentlichungen der Stadt oder Dritter als Urheber genannt zu werden.
- .3 Beizug von Dritten zur Vertragserfüllung**  
*Die Bauingenieurin/der Bauingenieur ist nur befugt, mit ausdrücklicher, vorgängiger und schriftlicher Zustimmung der Stadt für die Erfüllung ihrer/seiner vertraglichen Pflichten Dritte beizuziehen. Ein solcher Beizug erfolgt stets auf Kosten sowie Risiko der Bauingenieurin/des Bauingenieurs.*
- .4 Abschlagszahlungen, Sicherstellung, Vorauszahlung**  
Die Bauingenieurin/der Bauingenieur hat Anspruch auf Abschlagszahlungen von mindestens 90 % der vertragsgemäss erbrachten Leistungen. *Die Schlusszahlung erfolgt nach Übergabe der vollständigen Objektdokumentation. Sie/er kann weder eine Sicherstellung des Honorars noch eine Vorauszahlung verlangen.*
- .5 Abtretungs- und Verpfändungsverbot**

*Die Abtretung und Verpfändung von Honorarguthaben an Dritte sind nur mit schriftlicher Zustimmung der Stadt zulässig.*

**1.5**  
**Pflichten der Stadt**

- .1 Zahlungsbedingungen**  
*Die Rechnungen sind innerhalb von sechzig Tagen nach Erhalt zu begleichen. Vorbehalten bleiben Zahlungen im Rahmen eines vertraglich vereinbarten Zahlungsplans, welche auf den vereinbarten Termin erfolgen. Das Honorar soll den erbrachten Leistungen entsprechen. Das volle vereinbarte Honorar ist nur für die vertragsgemäss erbrachte Leistung geschuldet. Bei nicht vertragsgemäss erbrachter Leistung ist die Stadt zu angemessener Zurückbehaltung des Honorars berechtigt.*
- .2 Weisungen**  
*Die Stadt ist befugt, Dritten direkte Weisungen zu erteilen. Sie informiert die Bauingenieurin/den Bauingenieur umgehend über erfolgte Weisungen.*
- .3 Zahlungen an beigezogene Dritte**  
*Die Stadt gibt der Bauingenieurin/dem Bauingenieur rechtzeitig schriftlich Kenntnis von allenfalls direkt an Dritte geleisteten Zahlungen.*
- .4 Schadenverhütung und –minderung**  
*Die Stadt ergreift rechtzeitig alle zumutbaren Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder Vergrösserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt sie gegenüber einem oder mehreren Unternehmungen oder Lieferanten ausnahmsweise direkt Mängelrügen, so teilt sie dies der Bauingenieurin/dem Bauingenieur unverzüglich schriftlich mit.*

**1.6**  
**Rechte der Stadt**

- .1 Weisungen**  
*Die Stadt ist gegenüber der Bauingenieurin/dem Bauingenieur weisungsberechtigt. Beharrt sie trotz Abmahnung auf einer Weisung, so trägt sie allein die Folgen.*
- .2 Zahlungen an beigezogene Dritte**  
*Bei Zahlungsschwierigkeiten der Bauingenieurin/des Bauingenieurs sowie bei Vorliegen wichtiger Gründe ist die Stadt berechtigt, einen durch die Bauingenieurin/den Bauingenieur beigezogenen Dritten (Art. 1.4.3) mit befreiender Wirkung gegenüber der Bauingenieurin/dem Bauingenieur direkt zu bezahlen. Sie hört jedoch hierzu vorgängig die Beteiligten an.*
- .3 Kopien von Arbeitsergebnissen der Bauingenieurin/des Bauingenieurs**  
*Es gilt die Regelung gemäss vorstehendem Art. 1.3.7.*
- .4 Nutzung von Arbeitsergebnissen der Bauingenieurin/des Bauingenieurs**  
*Mit der vertragsgemässen Bezahlung der Bauingenieurin/des Bauingenieurs steht der Stadt das unentgeltliche, unwiderrufliche und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse der Bauingenieurin/des Bauingenieurs für ihre Bedürfnisse umfassend zu nutzen. Dieses Recht beinhaltet insbesondere, aber nicht ausschliesslich, die Berechtigung, die Arbeitsergebnisse selber oder durch Dritte zu realisieren, sie vor oder nach der Realisierung weiterzuentwickeln, zu bearbeiten und/oder zu verändern, zu veröffentlichen, in Modell- oder irgend einer anderen Form zu erstellen und beliebig zu verwenden usw. Das Recht zur mehrmaligen baulichen Realisierung steht der Stadt nur zu, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde.*
- .5 Sicherstellung**  
*Für die Leistung der Garantiearbeiten kann von der Bauingenieurin/vom Bauingenieur eine Sicherheitsleistung (Garantieschein) in der Höhe des Gesamtbetrages der Honorarvorauszahlung verlangt werden.*

|     |                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7 | <b>Gesamtleitung</b>                                |  | Die Aufgaben der Gesamtleitung sind in Art. 3.4.1 <i>der Ordnung SIA 103, Ausgabe 2003</i> umschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.8 | <b>Fristverlängerungen und Terminverschiebungen</b> |  | <i>Für den Verzug des Schuldners gilt die gesetzliche Regelung.</i><br><br><i>Für die mahnende Partei verschieben sich die Fristen und Termine, zu deren Einhaltung sie sich verpflichtet hat, angemessen.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.9 | <b>Haftung</b>                                      |  | <p data-bbox="557 678 1177 701"><b>.1 Haftung der Bauingenieurin/des Bauingenieurs</b></p> <p data-bbox="557 705 1519 884">.11 Bei verschuldet fehlerhafter Auftragserfüllung hat die Bauingenieurin/der Bauingenieur der Stadt den dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt insbesondere bei Verletzung ihrer/seiner Sorgfalts- und Treuepflicht, bei Nichtbeachtung oder Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei ungenügender Kostenerfassung sowie bei Nichteinhaltung von verbindlich vereinbarten Fristen oder Terminen. <i>Vorbehalten bleiben die Rechte der Stadt gemäss Art. 368 OR.</i></p> <p data-bbox="557 913 1519 1048">.12 Wo die Erreichung der Ziele <i>der Stadt</i> von Umständen abhängt, die nicht die Bauingenieurin/der Bauingenieur zu vertreten hat, kann ihr/ihm das Nicht-Erreichen eines Ziels <i>der Stadt</i> infolge dieser Umstände nicht zur Last gelegt werden. Dies gilt insbesondere auch für die nicht sicher voraussehbaren Entscheide von Dritten, etwa betreffend die Erteilung von Bewilligungen oder Krediten.</p> <p data-bbox="557 1077 1519 1176">.13 Für die Leistungen von beigezogenen selbständigen (d.h. nicht der Weisungsgewalt der Bauingenieurin/des Bauingenieurs unterstehenden) Dritten, die im direkten Vertragsverhältnis zur Stadt stehen, haftet die Bauingenieurin/der Bauingenieur nicht.</p> <p data-bbox="557 1205 1519 1254">.14 Für die Tätigkeiten von Dritten, die sie/er selber beigezogen hat, haftet die Bauingenieurin/der Bauingenieur gemäss Art. 101 Obligationenrecht.</p> <p data-bbox="557 1283 1519 1364">.15 Verlangt <i>die Stadt</i> entgegen der Abmahnung der Bauingenieurin/des Bauingenieurs den Beizug eines bestimmten Dritten, haftet die Bauingenieurin/der Bauingenieur lediglich für gehörige Instruktion und Überwachung des Dritten.</p> <p data-bbox="557 1393 1519 1550"><b>.2 Haftung der Stadt bei Nichteinhaltung von Fristen und Terminen</b><br/>Soweit es an <i>der Stadt</i> liegt, dass Fristen und Termine nicht eingehalten werden, hat sie der Bauingenieurin/dem Bauingenieur allfällige Mehraufwendungen zu vergüten. <i>Nicht als durch die Stadt zu vertretende Gründe gelten dabei die Verzögerung einer Kreditbewilligung bzw. –freigabe oder einer Projektgenehmigung durch die zuständigen Stellen.</i></p> <p data-bbox="557 1579 1519 1792"><b>.3 Arbeitsunterbruch</b><br/>.31 Bei nicht vorausgesehenem oder in seiner Länge ungewissem Unterbruch oder bei erheblicher Verzögerung der Auftragserledigung hat die Bauingenieurin/der Bauingenieur Anspruch auf Ersatz des ihr/ ihm erwachsenen Schadens, falls <i>die Stadt</i> den Unterbruch bzw. die Verzögerung verschuldet hat. <i>Nicht als durch die Stadt zu vertretende Unterbrechungen bzw. Verzögerungen gelten solche, welche durch die Verzögerung einer Kreditbewilligung bzw. –freigabe oder einer Projektgenehmigung durch die zuständigen Stellen bedingt werden.</i></p> <p data-bbox="557 1821 1519 1901">.32 Verlangt jedoch <i>die Stadt</i> nach Abschluss einer Planungsphase mit der Inangriffnahme der nächsten Phase zuzuwarten, so schuldet sie deswegen der Bauingenieurin/dem Bauingenieur keinen Schadenersatz.</p> <p data-bbox="557 1930 1519 1977">.33 Bedingt die Verzögerung bei Wiederaufnahme der Arbeiten zusätzliche Leistungen, ist deren Honorierung vor Wiederaufnahme der Arbeiten schriftlich zu vereinbaren.</p> |



|                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.10</b><br><b>Mehrwertsteuer</b>                      |           | Die Mehrwertsteuer ist im Vertrag und in allen Abrechnungen offen auszuweisen. Sie ist zu dem im Zeitpunkt der Leistungserbringung aktuellen Satz zusätzlich zu den Honoraren, Nebenkosten und vereinbarten Vergütungen von Drittleistungen durch <i>die Stadt</i> zu bezahlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <hr/>                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1.11</b><br><b>Verjährung</b>                          | <b>.1</b> | <b>Generelle Verjährung</b><br>Ansprüche aus dem Vertrag verjähren innert 10 Jahren <i>ab Abnahme des Bauwerks</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                           | <b>.2</b> | <b>Bei Werkmängeln</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           | .21       | Ansprüche aus Mängeln des Bauwerks verjähren <i>in jedem Fall erst</i> innert fünf Jahren <i>nach Abnahme des Bauwerkes</i> . Dies gilt auch für den Fall, dass diese Mängel auf fehlerhaften Plänen oder einem fehlerhaften Gutachten der Bauingenieurin/des Bauingenieurs beruhen. Mängel des Bauwerks können während der ersten zwei Jahre nach der Abnahme jederzeit gerügt werden. Nach Ablauf dieser Frist sind die Mängel sofort nach der Entdeckung zu rügen. Den aus der verzögerten Rüge entstehenden Schaden trägt die Stadt selber.                                                                                                                                                                                          |
|                                                           | .22       | Bei Gutachten bemisst sich die Verjährungsfrist <i>im Übrigen</i> nach Massgabe des Schweizerischen Obligationenrechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <hr/>                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1.12</b><br><b>Vorzeitige Beendigung des Vertrages</b> | <b>.1</b> | Die Rechtsfolgen einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages richten sich nach den Bestimmungen des schweizerischen Obligationenrechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           | <b>.2</b> | Erfolgt die Kündigung durch <i>die Stadt</i> zur Unzeit, so hat sie der Bauingenieurin/dem Bauingenieur den von dieser/diesem nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des negativen Vertragsinteresses zu ersetzen. Eine weitergehende Entschädigung ist nicht geschuldet. Eine Kündigung zur Unzeit durch <i>die Stadt</i> liegt insbesondere vor, wenn die Bauingenieurin/der Bauingenieur keinen begründeten Anlass zur Kündigung gegeben hat und die Kündigung für sie/ihn hinsichtlich des Zeitpunkts und der von ihr/ihm getroffenen Dispositionen nachteilig ist. Ein Widerruf oder eine Kündigung wegen ausbleibender Kreditgenehmigung und -freigabe oder Projektbewilligung durch die zuständigen Stellen gilt nicht als unzeitig. |
|                                                           | <b>.3</b> | Erfolgt die Kündigung durch die Bauingenieurin/den Bauingenieur zur Unzeit, hat <i>die Stadt</i> Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen Schadens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                           | <b>.4</b> | Auch im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages stehen der Stadt – ungeachtet der allfälligen Unzeitigkeit einer solchen – sämtliche, sich aus dem Vertrag und diesen Allgemeinen Bedingungen ergebenden Rechte (vgl. dazu insbesondere vorstehende Ziffer 1.4.1) am Arbeitsergebnis der Bauingenieurin/des Bauingenieurs zu, ohne dass hierfür eine zusätzliche Vergütung geschuldet wäre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <hr/>                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1.14</b><br><b>Gerichtsbarkeit</b>                     | <b>.1</b> | Für Streitigkeiten aus dem Vertrag gilt die vertragliche Regelung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                           | <b>.2</b> | Die Parteien verzichten in jedem Fall darauf, Meinungsverschiedenheiten über Leistungsumfang und Honorierung der Kommission des SIA für die Honorare der Bauingenieure zu unterbreiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <hr/>                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Die folgenden Artikel ersetzen bzw. ergänzen die entsprechenden Artikel der Ordnung SIA 103, Ausgabe 2003:

**3.3  
Grundleistungen und  
besonders zu  
vereinbarende Leistungen**

.5

*Die folgenden Leistungen gelten ebenfalls als Grundleistungen:*

- *Mitarbeit bei Informations- und Öffentlichkeitsarbeiten*
- *Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden und Kommissionen*
- *Mitwirken bei der Behandlung von Rechtsmittelverfahren*
- *Übernahme von Bestandesplänen ins CAD*
- *Anpassen von CAD und EDV an die Richtlinien der Stadt*
- *Bestandesaufnahme von Bauten, Werkleitungen, Hausanschlüssen, Bäumen und anderen Einrichtungen im öffentlichen Grund sowie der topografischen Projektgrundlagen inklusive Bearbeitung des Infoversandes.*
- *Erstellung der Situationspläne, Längen- und Querprofile mit allen vorhandenen und projektierten Kanälen, Versorgungsleitungen, Hausanschlüssen, Bäumen, inklusive allfälliger Provisorien während dem Bau usw.*
- *Festlegung der Trasseeführung für Kanäle und Werkleitungen (die Projektierung der technischen Details der Versorgungsleitungen (Formstücke, Schieber usw.) ist Sache der Werke).*
- *Erstellen allenfalls erforderlicher Zwischendokumentationen*
- *Erstellen von Zahlungsplänen*
- *Die im Zusammenhang mit der Besonderen Bauverordnung I (BBVI) erforderlichen Eingaben und Prüfungen. Ist die/der Beauftragte zur privaten Kontrolle nicht befugt, so muss sie/er diese Leistungen auf ihre/seine Kosten durch Dritte ausführen lassen*
- *Beraten der Stadt bei der Erstellung von Unternehmerverzeichnissen*
- *Erfassen und Ablegen der eingegangenen Offerten*
- *Führen von Unternehmerverhandlungen*
- *Mitwirken bei der Formulierung und beim Abschluss von Verträgen mit Dritten*
- *Fachliche und rechnerische Überprüfung von Unternehmervarianten (vorbehalten bleiben Fälle mit ausserordentlich hohem Aufwand, in welchen vorgängig und schriftlich eine Zusatzleistung vereinbart werden kann)*
- *Aufstellung der Detailprogramme und Koordination zwischen den am Bau beteiligten weiteren Stellen (z.B. Werke, VBZ, Polizei, Grün Stadt Zürich, private Telekommunikationsunternehmen) als Bestandteil der Koordination und Kontrolle der Arbeiten der Unternehmungen*
- *Absteckung der Hauptachsen und der Werkleitungsgräben sowie Kontrolle der Detailabsteckungen der Unternehmung.*
- *Erstellen von Überwachungs- und Massnahmeplänen sowie Betriebsanweisungen*
- *Erstellen von Unterhaltsplänen*
- *Überarbeitungen und Ergänzungen von Bestandesplänen (Archivplänen) und anderer Dokumentationen*

*Vorbehalten bleiben weitere im Vertrag bzw. in diesen Geschäftsbedingungen vereinbarte Grundleistungen.*

**5.3  
Zusätzliche  
Kostenelemente**

.4

*An Nebenkosten werden lediglich die Kosten von Fotokopien, Heliografien, Plandrukken usw. vergütet, welche die Bauingenieurin/der Bauingenieur im Auftrag der Stadt erstellt. Massgeblich sind dabei die Ansätze gemäss Wegleitung über Lichtpausen, Plots und Fotokopien resp. welche die mit der Stadt in einem Vertragsverhältnis stehenden Reprografiebetriebe gewähren. Weitere Nebenkosten werden nur in begründeten Ausnahmefällen vergütet. Werden Fotokopien, Heliografien, Plandrucke usw. bei Reprografiebetrieben in Auftrag gegeben, so sind sie von diesen direkt der Stadt in Rechnung zu stellen.*

**5.4  
Vergütung von  
Reisezeiten**

.1

*Der Zeitaufwand für Reisen wird ohne anderslautende Vereinbarung nicht entschädigt.*

.2

*Bei der Honorarberechnung nach dem effektiven Zeitaufwand wird ohne*



*anderslautende Vereinbarung die Reisezeit nicht als Arbeitszeit vergütet.*

- .3 Bei der Honorarberechnung nach Baukosten ist die Reisezeit *ohne anderslautende Vereinbarung im durchschnittlichen Zeitaufwand eingerechnet.*
- .4 Bei Pauschal-/Globalhonorierung gelten *ohne anderslautende Vereinbarung sämtliche Reisen als im vereinbarten Honorar inbegriffen.*

---

**6.1  
Grundsätze**

- .7 *Für die Honorarberechnung nach dem effektiven Zeitaufwand gelten zusätzlich die folgenden Grundsätze:*
- *Die Honorarkategorien richten sich nach den vom Stadtrat jährlich zu genehmigenden Ansätzen für die Honorierung von Dienstleistungsaufträgen.*
  - *Mit ihrer/seiner Abrechnung reicht die Bauingenieurin/der Bauingenieur die Arbeitsrapporte ein.*
  - *Sie/er verpflichtet sich, den städtischen Vertretern jederzeit Einsicht in sämtliche Unterlagen der Stundenbuchhaltung zu gewähren.*
  - *Die von der Bauingenieurin/vom Bauingenieur erbrachten Leistungen für bürointerne Organisation (Betriebsleitung, Personalführung, Akquisition, interne allgemeine Dienste usw.) werden nicht separat vergütet.*

---

**7.1  
Grundsätze**

- .3 *Sämtliche im Vertrag und in den vorliegenden Allgemeinen Bedingungen genannten Grundleistungen sind in diesem Honorar inbegriffen.*

---

**7.5  
Aufwandbestimmende  
Baukosten**

- .4 Nicht zu den aufwandbestimmenden Baukosten gehören:
- Honorare und zusätzliche Kostenelemente der Bauingenieurin/des Bauingenieurs und der anderen Fachleute
  - Erwerb von Grund und Rechten
  - Finanzierungskosten
  - Öffentliche Gebühren
  - Versicherungskosten
  - Kosten für die Durchführung von Ausschreibungen und Wettbewerben für Bauingenieurleistungen
  - Ausgaben für Feiern wie Grundsteinlegung, Aufrichtefest und Einweihung
  - Nachbarentschädigungen
  - Miete von fremdem Grund
  - Anwalts- und Gerichtskosten
  - *Kosten für Aufträge, die von den VBZ (Gleise- und Fahrleitungsbau), den Werken, der Polizei (Grabarbeiten und Liefern sowie Verlegen von Leitungen) sowie von Grün Stadt Zürich ausgeführt und beaufsichtigt werden*
  - Entsorgungs- und Deponiegebühren

---

**7.7  
Schwierigkeitsgrad**

- .7 *Der Schwierigkeitsgrad berücksichtigt die weitergehenden Grundleistungen, wie sie in diesem Vertrag vereinbart werden.*
- 

Gelesen und akzeptiert:

---

(Ort, Datum)

---

(Die Bauingenieurin/der Bauingenieur)